

감사결과처분(요구)서

일련번호	8	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△국립공원사무소 (△△△△국립공원사무소)	처분(요구)일자	2020. . .	회신기일	2020. . .

△△△△국립공원사무소 (행정상 통보)

제 목 고발 및 수사의뢰에 따른 행정기관 통보 등 조치 소홀
관 계 기 관 △△△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 고발 및 수사의뢰 현황

(2017.09.23~2020.09.감사일 현재)

구분	장 소(용도지구)	행위일	적발일	수사기관 고발일	행정기관 통보	자연공원법 위반내용	적용법조	비 고
1	△△ △△군 △△면 △△리 산34 외 3필지 (환경지구)	17.07.	17.09.07.	17.09.25.	-	○ 형질변경 - 1,581㎡ ○ 무단수목벌채 - (소나무 등 50그루)	○자연공원법(벌칙) -제82조제2호 ○자연공원법(행위허가) -제23조제1항제3호 -제23조제1항제7호 ○환경범죄등의 단속 및 가 중처벌에 관한 법률 -제4조제2항	
2	△△ △△군 △△면 △△리 산65 (환경지구)	17.07.~09.	17.10.09.	17.11.06.	-	○ 형질변경 - 136㎡ ○ 무단수목벌채 - 소나무 등 32그루	○자연공원법(벌칙) -제82조제2호 ○자연공원법(행위허가) -제23조제1항제3호 -제23조제1항제7호	
3	△△ △△군 △△면 △△리 산50-1 (환경지구)	17.11.	17.12.18.	17.06.13.	-	○ 무단수목벌채 - 소나무 등 7그루 ○ 나무를 밀라죽게 하는행 위 - 소나무 3그루	○자연공원법(벌칙) -제82조제2호 -제84조제2호 ○자연공원법(행위허가) -제23조제1항제7호 ○자연공원법(금지행위) -제27조제1항제2호	
4	△△ △△군 △△면 △△리 산50-1 외 2필지 (환경지구)	15.하반기~ 16.상반기 (주정)	17.12.18.	18.01.09	-	○ 무단수목벌채 - 참나무 등 86그루	○수사의뢰	
5	△△ △△군 △△면 △△리 산67-1 (환경지구)	18.04.09.	18.05.14.	18.05.15.	-	○ 무단수목벌채 - 소나무 등 10그루	○자연공원법(벌칙) -제82조제2호 ○자연공원법(행위허가) -제23조제1항제7호 ○산지관리법(벌칙) -제53조제1호 ○산지관리법 제14조제1항	
6	△△ △△군 △△면 △△리 산93-1 (환경지구)	16.11.10.	18.05.28.	18.06.12	-	○ 형질변경 -480㎡ ○ 무단수목벌채 - 소나무 등 20그루	○자연공원법(벌칙) -제82조제2호 ○자연공원법(행위허가) -제23조제1항제3호 -제23조제1항제7호 ○환경범죄등의 단속 및 가 중처벌에 관한 법률 -제4조제2항	
7	△△ △△군 △△면	18.08.12.	18.08.09.	18.09.17.	-	○ 무단수목벌채	○자연공원법(벌칙)	

	△△리 산 86-126 (환경지구)					- 소나무 등 695그루	-제82조제2호 ○자연공원법(행위허가) -제23조제1항제7호	
8	△△ △△군 △△면 △△리 산87-1 (환경지구)	18.11.~ 19.01.	-	19.07.22.	-	○ 무단수목발채 - 소나무 등 41그루	○자연공원법(벌칙) -제82조제2호 ○자연공원법(행위허가) -제23조제1항제7호	
9	△△ △△군 △△면 △△리 394 (환경지구)	19.01.10.	19.03.06.	19.03.12.	-	○ 무단수목발채 - 소나무 등 27그루	○자연공원법(벌칙) -제82조제2호 ○자연공원법(행위허가) -제23조제1항제7호	
10	△△ △△군 △△면 △△리 산95-10, 617 (환경지구)	18.08.~ 19.06.	19.05.28.	19.06.05.	-	○ 형질변경 -7.5m×1m ○ 무단수목발채 - 소나무 등 11그루 ○ 나무를 말라죽게 하는행위 - 수피제거 69그루	○자연공원법(벌칙) -제82조제2호 ○자연공원법(행위허가) -제23조제1항제3호 -제23조제1항제7호 ○자연공원법(금지행위) -제27조제1항제2호	
11	△△ △△군 △△면 △△리 23-37 (환경지구)	19.06.20.	19.07.01.	19.07.08.	-	○ 형질변경 -7.5m×3.5m ○ 무단수목발채 -소나무 등 46그루	○자연공원법(벌칙) -제82조제2호 ○자연공원법(행위허가) -제23조제1항제3호 -제23조제1항제7호	
12	△△ △△군 △△면 △△리 30-28전 등 3필지 (환경지구)	19.07.18. ~19.08.12.	-	19.09.03.	-	○ 형질변경 -5.334㎡ ○ 불법공작물 -전산주 8주, 석축배수로	○자연공원법(벌칙) -제82조제2호 ○자연공원법(행위허가) -제23조제1항제1호 -제23조제1항제3호 ○환경범죄등의 단속 및 가중처벌에 관한 법률 -제4조제2항	13구역
13	△△ △△군 △△면 △△리 산22-2 (환경지구)	20.01.10. ~20.01.11.	20.01.11.	20.01.21.	-	○ 식물채취 -청미래덩굴 뿌리6미대	○자연공원법(벌칙) -제82조제2호 ○자연공원법(행위허가) -제23조제1항제7호	15구역
14	△△ △△군 △△면 △△리 산90-1, 산95-10 (환경지구)	20.02.03.	20.02.03.	20.02.16.	-	○ 나무를 말라죽게 하는행위 -소나무 등 98그루	○자연공원법(벌칙) -제84조제2호 ○자연공원법(금지행위) -제27조제1항제2호	13구역
15	△△ △△군 △△면 △△리 산157 (환경지구)	20.04.22.	20.04.22.	20.05.13.	-	○ 무단수목발채 - 소나무 등 43그루	○자연공원법(벌칙) -제82조제2호 ○자연공원법(행위허가) -제23조제1항제7호	12구역

- 공단 「국립공원 내 불법·무질서행위 단속규칙」 제5조제1항제1호 규정에 의거, 소장은 지역담당자의 불법행위 적발 보고가 있는 경우 별지 제2호서식의 불법행위 발생 및 조치대장과 공원운영시스템(불법시설물 발생 및 정비내역)에 등재하여야 하며, 관계 행정기관에의 행정조치 요청, 불법행위자에 대한 철거 및 원상회복명령, 행정대집행 등 필요한 조치를 다하여야 함
- △△△△국립공원사무소는 불법 업무를 추진함에 있어 자연공원법 위반행위 발생 시 관계 기관에의 행정조치 요청, 불법행위자에 대한 철거 및 원상회복명령, 행정대집행 등 필요한 조치를 다하여야 함에도, 2017년 9월 23일부터 2020년 9월 감사일 현재까지 형질변경 등 15건에 대하여 고발 및 수사의뢰하면서 관계 행정기관 통보 조치를 소홀히 한 사실이 있음

2. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△국립공원사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련